

**עין משפט**‏**ג**‏**נר מצוה**

**ג** א מיי פֿילא מהלכות שמיכות ה' ג סמג עשין פט טוש"ע ח"מ ס' שמו סעיף ב:
**ד** ב מיי פ"ו מהלכות תמרי' ה' ג סמג לאחין ריט טוש"ע י"ד ס' רמא סעיף א:



**תורה אור השלם**

1 ובי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם:
שמות כב יג
2 ואם יגב יגב מעצמו ישלם לבעליו:
שמות כב יא
3 כי איש איש אָשׁר יָקַל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דָּקִיּוֹ בּוֹ:
ויקרא כ ט

## צד:

**תנן התם ארבעה שומרים. משום דלייתי צמתניתין קרא דואם צעליו עמו וגו'** נטר למימר מנא ה"מ עד הכא:

**שומר חנם נשבע ע"י הבע"ל** לא חשיב פשיעה דהא כולהו חייבים והשואל משלם את

הכל מה שהוזכר צפרשה אצל

ממה מחמת מלאכה כיון ששואל יש לו רשות לעשות זה מלאכה פטור:

**דקיימא באגם**. לא צעי

למימר היכא דזן אותה

שאין כל הנאה שלו שיהא פטור לנעולם חייב צלונסין אלא ה"ק אפי' שואל שכל הנאה שלו כגון דקיימא צאגס אינו משלם אלא קרן:

**אלא** צמאן דאמר דברה תורה כלשון בני אדם בוי' אע"ג

לדדייה דרשין ככל מקום לצד מהיכא דלא מיסתבר כדפי' צפ"צ (נעיל דף לא: ד"ה דברה) ה"ג לא מסתבר לרבות אצידה כיון דכתיב צלשון גניבה ואית לן למימר דברה תורה כלשון בני אדם: **אלא** אביו ואמו. דסתמא משמע שניהם כאחד.

והא דכתיב (דברים כג) יחדו צשעטנו אינטרין לשתי תכיפות ויחדו דלא תחרוס (שם) אינטרין דאי לאו יחדו ה"א אפילו אין קשורים צמחרישה אלא צמנהיגס צצת אחת או אפילו צזה אחר זה ורבי יונתן נמי דאמר עד שיפרוט לך הכתוב יחדו לא מהתם לוף מדאינטרין התם למיכתב יחדו דהא אינטרין כדפי' אלא מסבירא קאמר דהוי משמע הכי:

<sup>דאפשר</sup>

## השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

**אכל שאל את הפרה וכו'.** אשמעינן אע"פ שהיה עמו צשעת

אונסיה לא הוי שאילה צצעלים לאיפטורי אלא אס כן היה עמו צשעת שאילה וטעמא מפרש צגמרא<sup>א</sup>: **גמ'** **ונעלים צאמירה.**

משאמר לו הרי פרתי ואני נשאלין לך הוי גופו שאול לו ופרה אכתי מיחסרא משיכה ועל כן הוה ליה שאל

צעלים ואחר כך שאל פרה: **נצבעין.** שכן הוא שאל פשעו זה ושלא שלחו זה יד: **פרשה ראשונה.** ג' פרשיות

הן סמוכות. כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור (שמות כג) וזה פטר על הגניבה דכתיב (שם) וגונב מצית האיש שטוען שנגנבה הימנו דכתיב (שם) ונקרב צעל הצית אל האלהים ואוקימנא<sup>א</sup> לשצועה שנצבע שאל שלח זה ידו. ואחריה כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וזה חייב על הגניבה ופטור על האונסין צשצועה דכתיב (שם) ומת או נשבר או נצבה צצועת ה' תהיה ואם גנוב יגנב ישלם. ושלישית וכי ישאלו<sup>א</sup> וחייב זה את האונסין כשאין צעליו עמו ופטור צצעלים:

**צטוען טענס גנב.** טוען שנגנבה הימנו ונמצא שהוא עצמו גנבה חייב זה כפל צפרשה ראשונה דכתיב<sup>ט</sup> אס לא ימצא הגנב וסמין ליה על כל דבר פשע ישלם שנים ואוקימנא צפ' מרובה (צ"ק דף סג:) אס לא ימצא כמו שאומר אלא הוא עצמו גנבו ישלם שנים וכגון שנצבע תחילה לשקר שנגנבה אצל צאו עדים קודם שנצבע תחלה לשקר אינו משלם כפל דהכי כתיב אס לא ימצא הגנב וכבר נצבע ונקרב צעל הצית אל האלהים לשצועה על כל דבר פשע אשר ירשיעון דיינין צעדים ישלם שנים וכיון דחומרא הוי צדייה להך פרשתא אשומר שגר דאילו פרשה שניה ליכא כפל דהא מייחייב ליה צגניצה ואצידה ומי טועין נגנבה מחייב עצמו צקרן: **אפילו הכי.** חמורה שניה מראשונה דקרנא צלא צצועה שהשניה מחייבתו לשלם קרן משאמר נגנבה ואפילו לא נצבע לשקר זה חמורה מן הראשונה שפותרתו מלשלם קרן אס לא צאו עדים שהוא גנבה אע"פ שמחייבתו כפל לאחר שנצבע לשקר וצאו עדים וצלא צצועה אין שם כפל: **סדע.** דהא עדיפא מדלא פטר שואל על הגניבה ויחייביה כפל לאחר צצועה: **דהא שואל כל הנאה שלו.** שצחנס הוה עושה מלאכתו וכו היה לו להחמיר יותר וחייצו על טענת גנב קרן צלא צצועה ולא פטור צשצועה כדי להציאו לידי כפל: **דקיימא צאגס.** כלומר יש שואל שכל הנאה שלו כגון שהיה אגס סמוך לו: **רוז**

הנאה. שאינו נותן שכר: **ואיצעית אימא צשאלים כלים.** כל הנאה שלו דלא צעי מוויני וגשמרין פלוגתא הוי צאלו מציאות (נעיל דף לא:): ואידך. מאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם: **שכן אונסא דסליק אדעתא הוא.** ועל מנת כן שייליה מדלא אחני על מנת שלא אחייב צשצורה וממה תאמר צשצויה דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה ולאחגויי: **מה לשומר שגר.** אס השוה צו צצויה לצצורה ומתה: **שכן לפטור.** השוה אותה להן וההיא ניחא ליה כיון דשצורה ומתה פטורה כל שכן דשצויה שפיר פטר ליה: **סאמר.** להשוותו להן צשואל לחיוב והא איכא למיפרך אדעתא הוא: **ונשצר או מס:** הניחא. הא דלא מיצעי לך או לחלק לרצי יונתן דלא צעי לחלק ואומר דנשצר ומת הוי משמע או האי או האי מצי למדרשה לרבות צצויה: **אציו קלא אמו קלא.** צתחילתו סמך קללה לאציו צסופו סמך קללה לאמו:

עד

**מסורת הש"ס**

**א**) לשיל גס. שבעות מטו,
**ב**) לשיל מא: צ"ק מז:),
**ג**) קדושין ז: וש"נ),
**ד**) [פסחים יח: וש"נ),
**ה**) סנהדרין סו. פה: שבעות כו. חולין עח: [מנחות ז: אא. ועוד מוכר פלוגתא דרבי יאשיה ור' יוחנן לקמן טה: ודיומא מא:ז: א) (לקמן יא, א) (לשיל מא:א: ח) [שמות כג],
**ט**) [שם],



**מוסף רש"י**

נרשא שכר. שומר צשכר (שבעות חס). נצבע על הכל. שאל פשע (שם) אס לא פשע (לעיל יד). על כל המאורעות הכתובות בשאר שומרים לחיוב, הוה נצבע שך עלהו לו ופטור (לעיל צג). על הכל גניבה ואצדה ואונסין (שם). משלם את הכל. כל הך דמינת צמתני שגר צצויה ומתה וגניבה ואצדה, אכל מתה מחמת מלאכה פטור, דלאו לאוקמה צכילתא שיילה (שבעות חס). קרנא צלא שבעיה עדיפא מכפילא בשבעיה. חמור שומר שגר מחייב צקין עד שאל נצבע לשקר צמקוס ששומר חנס פטור, דהיינו גניבה ואצדה. משומר שמשלם כפל, ומדה זו אינה אלא לאחר שנצבע לשקר שנגנבה וצאו עדים שהוא גנבה, דכי אחרני כפל צטוען טענת גנב. לאחר צצועה אחרני (לעיל חא) הלכך קנאס משום צצועה הוי דקנסיה רחמנא (צ"ק חג). איך לי אלא אביו ואמו. כאחד (סנהדרין טו). שניהם יחד (שם פה:) קלא שניהם (חולין עח). אביו בלא אמו אמו בלא אביו. אחד מהם מנין (שם). אביו קלא אמו קלא. כלומר סמך קללה צראש המקרא לאציו וצסופו סמך לאמו (סנהדרין טו. ובעי"ז שם פה: ושבעות כו. וחולין עח) למימר דאזי הוי או הא (חולין עח). משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו. מתחלת המקרא משמע את אציו ואת (צ"ל או את) אמו, דאע"ג דוי"ו מוסף על ענין דאסון משמע נמי אחד ואמו משמע נמי או האי או האי (חולין עח).